

0002408-54.2011.8.26.0397

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: IURI SVERZUT BELLESINI

Comarca: Nuporanga

Foro: Foro de Nuporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a segunda requerida foi vítima de um furto nas dependências da terceira requerida, sendo que diversas pessoas ligaram para os alunos e outras pessoas que estavam e estiveram no local- a autora inclusa.

Além de não haver elemento indicativo de que foi efetivamente imputado à autora o delito de furto (repousando apenas no seu relato esse fato específico), anoto que, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nuporanga

Foro de Nuporanga

Vara Única

Av. Padre Geraldo Trossel, 369, Nuporanga - SP - cep 14670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002408-54.2011.8.26.0397 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002408-54.2011.8.26.0397

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Raísa Aparecida Nunes

Requerido:

Rodrigo Lucarini e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). IURI SVERZUT BELLESINI

Cuida-se de ação indenizatória proposta por Raísa Aparecida Nunes em face de Rodrigo Lucarini, Juliana Cintra e Universidade de Franca (ACEF S/A).

Afirma que foi acusada por Rodrigo de ter subtraído uma quantia em dinheiro do interior da bolsa de Juliana Cintra em data pretérita. Teria ligado ao celular de sua mãe e a ofendido, além de se identificar como "General da Polícia".

Posteriormente recebeu nova ligação de "Cabo Carlos", se desculpando.

Alega a imputação indevida de crime e pretende ver-se indenizada. Afirma ainda que Juliana teve acesso a dados da autora junto à Universidade e os forneceu a Rodrigo.

Contestação da terceira requerida em fls. 32/43, rebatendo as pretensões da autora.

Contestação de Rodrigo às fls. 67/75 e de Juliana às fls. 82/90, rebatendo as pretensões da parte autora. Juliana ainda reconveio às fls. 98/103, pleiteando indenização, fundamentando em eventual denúncia caluniosa por parte da autora, afirmando que por conta, outrossim, de queixa-crime prestada teve que prestar esclarecimentos e enfrentou reveses junto ao seu empregador.

Além de réplica a autora apresentou contestação à reconvenção (fls. 129 a 132 e 133/137), rebatendo as pretensões da reconvincente.

Durante a instrução foram ouvidas a corré Juliana (fls. 174/175 verso), representante da terceira requerida (fls. 176). Ouvido Rodrigo (fls. 215) , a

autora (fls.219) e três testemunhas (fls. 234 e 254).

Alegações finais escritas.

É o relato. Decido.

A ação e reconvenção estão maduras para julgamento e ambas são improcedentes.

Inicialmente destaco que a queixa-crime de nº 0000262-74.2010.8.26.0397 foi extinta por perempção e arquivada definitivamente.

Quanto aos fatos, percebe-se não haver liame que determine uma ação ou omissão por parte dos corréus.

Isso porque, como bem explicado ao longo do Processo, e repetido até mesmo em depoimentos testemunhais, a segunda requerida foi vítima de um furto nas dependências da terceira requerida, sendo que diversas pessoas ligaram para os alunos e outras pessoas que estavam e estiveram no local- a autora inclusa.

Além de não haver elemento indicativo de que foi efetivamente imputado à autora o delito de furto (repousando apenas no seu relato esse fato específico), anoto que, ainda que ocorrente, inviável imputar a Rodrigo, por exemplo, a autoria da ligação, até mesmo porque comum, no “contexto de desespero” da situação, que outras pessoas utilizassem seu telefone.

Igualmente demonstrou-se, no depoimento de pessoa ligada à terceira ré, que Juliana não poderia ter buscado os dados da autora junto à Universidade, desmontando por completo as teses autorais.

Igualmente, não se entrevê qualquer ação ou omissão da “Unifran” a ensejar prejuízos à autora.

E, se por um lado a ação improcede, por outro igualmente improcede a reconvenção.

Isso porque a autora, assim como a reconvinte, apenas exercitou o seu direito de ação ao ingressar com queixa-crime.

Pode-se dizer que a reconvinte não imputou nenhum delito à autora. Todavia certo é que a ação não era de todo descabida à época.

Pondera-se que uma das precípuas funções do Poder Judiciário é a pacificação de litígios e, na espécie, tem-se por evidente que a melhor forma de atingir tal pacificação é por meio da extinção das natimortas ação e reconvenção.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por por Raísa Aparecida Nunes em face de Rodrigo Lucarini, Juliana Cintra e Universidade de Franca (ACEF S/A), bem como JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção proposta por Juliana Cintra em face de Raísa Aparecida Nunes.

Extingo a ação nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a autora a pagar honorários dos advogados dos réus em 10% sobre o valor da causa atualizado. Observe-se a gratuidade.

Condeno, quanto a reconvenção, a reconvinte a pagar honorários dos advogados da reconvinde, em 10% sobre o valor da causa atualizado. Observe-se a gratuidade.

Oportunamente arquivem-se.

Nuporanga, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA